



Rocket Innovation Company Limited

สัญญาว่าจ้างทำซอฟต์แวร์ และบริการเช่าใช้
ระบบ Rocket Loyalty CRM 4.0

โครงการพัฒนาระบบ Line OA Future Park

บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2567



สัญญาว่าจ้างทำซอฟต์แวร์และบริการเข้าใช้ระบบ Rocket Loyalty CRM 4.0

สัญญาเลขที่ S2567-0045

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2567

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 94 ศูนย์การค้าพิวเจอร์พาร์ครังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ร็อคเก็ต อินโนเวชั่น จำกัด สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 101 อาคารโมบิคอม 3 ชั้น 5 ซอยพระพิณิจ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ” ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้าง โดยมีข้อตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อยกเลิกและรายละเอียดสัญญาว่าจ้าง

ผู้ให้บริการตกลงให้บริการและผู้ให้บริการตกลงให้บริการ ดังต่อไปนี้

1.1 ให้บริการ Software license (ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป) ระบบ Rocket Loyalty Program – on-going features license , Rocket Loyalty Program – campaign-based features license, Rocket Intelligent Booking license, Rocket Marketing Automation License ทั้งหมดจำนวน 1 Account (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกระบบเหล่านี้รวมกันว่า “Rocket Loyalty CRM 4.0” , โดยมีระยะเวลาการใช้งานแต่ละโมดูลเป็นเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ Golive ของแต่ละโมดูล และมีรายละเอียดการให้บริการตามเอกสารแนบท้ายสัญญา Proposal ค่า License “Rocket Loyalty CRM 4.0” ได้รวมค่า maintenance and hosting สำหรับพีเจอร์ทที่ครอบคลุมใน license ไว้แล้ว

1.2 พัฒนาซอฟต์แวร์แบบ custom development รายละเอียดการให้บริการตามเอกสารแนบท้ายสัญญา Proposal

1.3 พัฒนา APIs และ Data Pipelines และดำเนินการเชื่อมต่อกับ API ของบุคคลที่สาม (3rd party) รวมถึงสร้าง data pipelines เพื่อส่งข้อมูลไปยัง CDP ของผู้ให้บริการ รายละเอียดการให้บริการตามเอกสารแนบท้ายสัญญา Proposal

1.4 ให้บริการ Cloud Server Hosting สำหรับซอฟต์แวร์ที่เป็น custom development และไม่ได้ครอบคลุมใน license รวมถึง back-end, front-end, APIs และ data pipelines

1.5 ให้บริการ maintenance (MA) ซอฟต์แวร์ สำหรับซอฟต์แวร์ที่เป็น custom development (ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมใน license ของข้อ 1.1) และให้การดูแลรักษาระบบสำหรับการใช้งานตลอดระยะเวลา สัญญาฉบับนี้ ค่าใช้จ่าย maintenance



คำนวณจาก manday ที่ผู้ให้บริการคาดว่าจะใช้ในการบำรุงรักษา custom development โค้ดในแต่ละเดือน และวิธีการกำหนดราคาของผู้ให้บริการไม่ได้อิงจากเปอร์เซ็นต์ของค่าพัฒนา custom development ซึ่งผู้ให้บริการได้คิดเหมารวมเป็นค่าบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ (ข้อ 3.) เรียบร้อยแล้ว

1.6 ให้บริการฝึกอบรมผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ รวมถึงการฝึกอบรมภาคสนาม 3 ครั้ง และการฝึกอบรมออนไลน์แบบไม่จำกัดตามข้อตกลงระดับบริการ (SLA) รายละเอียดการให้บริการตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อกำหนดในการให้บริการ Service Level Agreement (SLAs)

1.7 ให้บริการการสนับสนุนด้านเทคนิคและการดำเนินงาน ตามข้อตกลงระดับบริการ (SLA) บริการสนับสนุนตลอด 365 วัน 9:00 น. - 22:00 น. รายละเอียดการให้บริการตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อกำหนดในการให้บริการ Service Level Agreement (SLA)

ข้อ 2. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- 2.1 เอกสารแนบท้าย 1 ข้อกำหนดในการให้บริการ Service Level Agreement (SLAs)
- 2.2 เอกสารแนบท้าย 2 ข้อกำหนดในการประมวลผลข้อมูลตามกฎหมาย Personal Data Protection Act (PDPA)
- 2.3 เอกสารแนบท้าย 3 Proposal โครงการพัฒนาระบบ Line OA Future Park

ข้อ 3. ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และการชำระเงิน

3.1 ค่าบริการทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมบริการทั้งหมดในข้อ 1. รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 4,027,480 บาท (สี่ล้านสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว

3.2 “ผู้ให้บริการ” จะแบ่งชำระค่าบริการเป็น 5 งวด หลังจากที่มีการเซ็นสัญญาฉบับนี้ และได้รับใบเรียกเก็บเงินโดยมีกำหนดและเงื่อนไขการชำระค่าบริการ ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระค่าบริการหลังเซ็นสัญญา / วางบิล / ใบเสนอราคา จำนวน 385,200 บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

งวดที่ 2 ชำระค่าบริการหลัง Golive signoff and deliver training and business requirement & design document signoff phase 1.1 จำนวน 1,759,080 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



งวดที่ 3 ชำระค่าบริการหลัง Golive signoff and deliver training and business requirement & design document signoff and 2 months hyper care sign off phase 1.2 จำนวน 1,134,200 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

งวดที่ 4 ชำระค่าบริการหลัง Golive signoff and deliver training and business requirement & design document signoff and 1 month hyper care signoff phase 2 จำนวน 344,540 บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

งวดที่ 5 ชำระค่าบริการหลัง meet business kpi signoff (โดยคำนิยาม “business kpi” โปรดอ้างอิงข้อ 4.) จำนวน 404,460 บาท (สี่แสนสี่พันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รายละเอียดเลขที่บัญชีบริษัท ดังนี้

ชื่อบัญชี : Rocket Innovation Co., Ltd (บจก. ร็อคเก็ต อินโนเวชั่น)

ธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย (สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์)

หมายเลขบัญชี : 138-1-66390-2

ข้อ 4. KPI ทางธุรกิจที่จำเป็นต้องบรรลุ (business KPI) เพื่อชำระเงินงวดสุดท้าย

การบรรลุ KPI ทางธุรกิจ (business KPI) จะขึ้นอยู่กับว่า loyalty program ของ ผู้ใช้บริการที่ครอบคลุมโดยโครงการนี้ (1) การร่วมของสมาชิก 50% หรือ (2) การเติบโตของสมาชิกรวมปีต่อปี 17% ภายใน 12 เดือนหลังจากการเริ่มให้บริการ (Go-live) ของ เฟส 1.1 โดยสูตรการคำนวณการมีส่วนร่วมของสมาชิก คือ จำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีกิจกรรมใด ๆ ในระบบ (รวมถึงกิจกรรมการล็อกอินใหม่)หารด้วยจำนวนสมาชิกทั้งหมดในระบบ

เนื่องจาก KPI ทางธุรกิจเหล่านี้ต้องการแคมเปญที่มีความถี่และมีคุณภาพสูง ผู้ใช้บริการจะพิจารณาขยายระยะเวลาการคำนวณ 12 เดือน ในกรณีที่ความล้มเหลวในการบรรลุ KPI ทางธุรกิจเกิดจากกลยุทธ์แคมเปญของผู้ใช้บริการและการใช้งานซอฟต์แวร์ นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ และตกลงที่จะประเมินการระบุสาเหตุนี้บนพื้นฐานที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล

ข้อ 5. ระยะเวลาของสัญญา

สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2567 โดยผู้ให้บริการตกลงที่จะให้บริการแก่ผู้ให้บริการตามที่ระบุไว้ในข้อ 1. และตามข้อเสนอ (Proposal) ซึ่งครอบคลุมทั้งการใช้งานใบอนุญาต (license), บริการพัฒนาเพิ่มเติม (custom development), บริการบำรุงรักษา และ บริการโฮสติ้ง (maintenance and hosting) โดยมีระยะเวลาการให้บริการสำหรับ แต่ละเฟส และ แต่ละโมดูล ของซอฟต์แวร์ เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มให้บริการจริง (Go-live) ของส่วนนั้นๆ ดังนี้

• เฟส 1 แบ่งออกเป็น

- เฟส 1.1 ให้บริการเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป โดยมีกำหนดวันเริ่ม Go-live ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 และสิ้นสุดลงการให้บริการลงในวันที่ 31 มกราคม 2569



- เฟส 1.2 - ให้บริการเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป โดยมีกำหนดวันเริ่ม Go-live ในวันที่ 1 สิงหาคม 2568 และสิ้นสุดการให้บริการลงในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569
- ในกรณีที่การ Go-live ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ซึ่งเกิดจากความผิดของผู้ให้บริการ ระยะเวลาการให้บริการจะถูกขยายจากวันที่ Go-live จริงไปจนครบระยะเวลา 12 เดือน โดยไม่มีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้แต่อย่างใด

- เฟส 2 ให้บริการเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 จนแล้วเสร็จในวันที่ 31 ตุลาคม 2569
- การให้บริการบำรุงรักษา (Maintenance) จะครอบคลุมการแก้ไขข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ การอัปเดตระบบปฏิบัติการ และการอัปเดตความปลอดภัยเป็นประจำ บริการโฮสติ้ง (Hosting) จะครอบคลุมการจัดเตรียมพื้นที่เก็บข้อมูล การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และการดูแลรักษาเซิร์ฟเวอร์ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อ 6. การต่อสัญญา

6.1 การขยายระยะเวลาการให้บริการ License และ Maintenance & Hosting ของเฟส 1.1 ภายหลัง Go-live ไปจนครบ 12 เดือน

- โดยที่ การให้บริการ License และ Maintenance & Hosting ของเฟส 1.1 และเฟส 1.2 มีระยะเวลาสิ้นสุดไม่เท่ากัน สำหรับเฟส 1.1 มีระยะเวลาสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2569 (หรือตามระยะเวลาสิ้นสุดที่ได้มีการขยายไปจากวัน Go-Live จริง) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้มีการขยายระยะเวลาการใช้งาน License และ Maintenance & Hosting สำหรับเฟส 1.1 ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 (หรือตามระยะเวลาสิ้นสุดที่ได้มีการขยายไปจากวัน Go-Live จริงของเฟส 1.2) เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาสิ้นสุดของ เฟส 1.2
- ค่าบริการ License และ Maintenance & Hosting สำหรับเฟส 1.1 ในช่วงที่มีการขยายนี้จะถูกเรียกเก็บในอัตรา 210,790.00 บาทต่อเดือน (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และจะถูกเรียกเก็บแบบ Pro-rate ตามจำนวนเดือนที่ได้มีการขยายระยะเวลาออกไปนั้น
- เมื่อระยะเวลาการให้บริการของเฟส 1.1 และเฟส 1.2 สิ้นสุดลงพร้อมกันแล้ว การต่ออายุ License และบริการ Maintenance & Hosting ของทุกเฟส จะถูกกำหนดให้มีวันหมดอายุพร้อมกันในรอบเดียวกัน

6.2 การกำหนดวันต่ออายุ การต่ออายุ License และ Maintenance & Hosting ปีที่ 2 เป็นต้นไป

- วันครบกำหนดต่ออายุ License และ Maintenance & Hosting ของทั้งเฟส 1.1 และเฟส 1.2 จะกำหนดเป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 (หรือตามระยะเวลาสิ้นสุดที่ได้มีการขยายไปจากวัน Go-Live จริงของเฟส 1.2)
- รอบปีใหม่ในปีที่ 2 จะเริ่มต้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2569 และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 กรกฎาคม 2570 โดยครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือน (หรือตามระยะเวลาที่ได้มีการขยายไปจากวัน Go-Live จริงของเฟส 1.2)
- ค่าบริการ License และ Maintenance & Hosting ในปีที่ 2 และ 3 (หากมีการต่อสัญญา) จะถูกเรียกเก็บในอัตรา 2,529,480.00 บาทต่อปี (สองล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



6.3 ค่าบริการ Rocket Loyalty CRM 4.0 License และ maintenance & hosting fee สำหรับส่วน custom development จะคงที่อยู่เป็นระยะเวลาสามปีหรือสามงวดสัญญา (โดยอิงระยะเวลาใดที่นานกว่า) หลังจากระยะเวลาที่สัญญาถัดไปหรือในอนาคตหากได้มีการต่อสัญญา อาจมีการเพิ่มขึ้นโดยเป็นอัตราค่าเพิ่มที่ไม่มากกว่า 5% ต่อปีโดยอิง อัตราเงินเฟ้อของต้นทุนผู้ให้บริการ (cost-push inflation) โดยจะมีการพิจารณาอนุมัติร่วมกัน

6.4 หมายเหตุ เฟส 2 ไม่มีการใช้งาน License แยกต่างหาก และเป็นการพัฒนาที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบน License ที่เปิดใช้งานในเฟส 1.1 ดังนั้นจึง ไม่จำเป็นต้องมีการต่ออายุแยกต่างหาก สำหรับงานหรือบริการที่ดำเนินการในเฟส 2

ข้อ 7. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของระบบ

7.1 นับแต่วันแรกของสัญญาบริการ หากพบซึ่งความบกพร่องของงานนั้นเกิดจากการจัดทำที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกิดจากสาเหตุใดที่ผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบ ผู้ให้บริการจะต้องทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับภายในเวลาอันควร ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการ Service Level Agreement (SLAs) โดยไม่คิดเอาค่าสิ่งของ ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด จากผู้ให้บริการอีก

7.2 ระบบจะต้องให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน ทุกวันจนถึงวันหมดอายุของข้อตกลง ยกเว้นการหยุดชะงักตามแผนที่จำเป็น สำหรับการซ่อมบำรุง, การพัฒนา และการตั้งค่าใหม่ โดยผู้ให้บริการจะลดจำนวนและระยะเวลาของการ ชัดแจ้งหว่าเหล่านี้ให้น้อยที่สุด

7.3 ผู้ให้บริการจะประสานงานกับผู้ให้บริการเพื่อกำหนดเวลาการหยุดทำการของระบบ เพื่อให้เกิดความยุ่งยากน้อยที่สุดต่อผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะถือว่าเป็นข้อยกเว้นในกรณีที่เกิดความเร่งด่วนอย่างมาก โดยต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนการหยุดทำการ

ข้อ 8. ระยะเวลาการดูแลพิเศษหลังการใช้งาน (Hypercare)

ผู้ให้บริการจะจัดหาระยะเวลาการดูแลพิเศษหลังการใช้งาน (Hypercare) เป็นเวลา 1 เดือน สำหรับเฟส 1.1 และเฟส 2 และ 2 เดือน สำหรับเฟส 1.2 หลังจากวันที่เริ่มให้บริการ (Go-live) ของแต่ละเฟส ในช่วงเวลานี้ ผู้ให้บริการจะให้การสนับสนุนที่เข้มข้นยิ่งขึ้น รวมถึง:

- เวลาตอบสนองและแก้ไขแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วขึ้น
- การตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและสุขภาพของระบบ
- การทบทวนระบบเป็นประจำ เพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
- ทรัพยากรสนับสนุนเพิ่มเติม ตามความจำเป็น

สำหรับเฟส 1.2 และ 2 การ sign-off hypercare จะเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการจ่ายค่าบริการ สำหรับเฟส 1.1 การ sign-off hypercare จะไม่เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการจ่ายค่าบริการ ดังนั้น เฟส 1.1 จะอยู่ภายใต้เงื่อนไข resolution time (ระยะเวลาการแก้ไขปัญหา) SLA ที่เข้มงวดกว่า ตามรายละเอียดในเอกสาร SLA ที่ได้ถูกแนบหลังสัญญา



ข้อ 9. การคุ้มครองรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

9.1 ผู้ให้บริการจะดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัย รักษาความเป็นส่วนตัว และการรักษาความลับของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการ และ/หรือของลูกค้าของผู้ให้บริการ (เจ้าของข้อมูล) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากการเปิดเผย และ/หรือ การรั่วไหลของข้อมูลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งบริหารจัดการข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้บริการให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบและประกาศของทางที่เกี่ยวข้อง

9.2 ในกรณีที่ผู้ให้บริการเป็นผู้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบด้านความปลอดภัย (security incident) หรือทำให้ข้อมูลความลับของผู้ใช้บริการมีความเสี่ยงที่จะเสียหาย ผู้ให้บริการตกลงแจ้งให้ผู้ให้บริการ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเกิดเหตุการณ์ละเมิดดังกล่าว และ จะต้องแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับภายในเวลาอันควร โดยไม่คิดค่าค่าสิ่งของ ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด จากผู้ให้บริการอีก

9.3 ทั้งนี้ คู่สัญญารับทราบว่าธุรกรรมใดๆ ที่ก่อ หรือทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญานี้จะอยู่ภายใต้นโยบาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎเกณฑ์ ประกาศ และ คำสั่งใดๆ ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตลอดจนแนวปฏิบัติของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 10. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการศูนย์สิทธิความเป็นเจ้าของ

Rocket Loyalty CRM 4.0 เป็นซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ โดย Software License ที่มอบให้ให้กับ ผู้ให้บริการ ไม่ใช่การขาย Rocket Loyalty CRM 4.0 ผู้ให้บริการจะถือความเป็นเจ้าของและทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ของ ฟังก์ชันของซอฟต์แวร์ที่มาจาก Rocket Loyalty CRM 4.0 ผู้ให้บริการตกลงที่จะคุ้มครองผลิตภัณฑ์จากการใช้การทำซ้ำ การแจกจ่าย การเผยแพร่ หรือ การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ ระบบจะมีการแสดง สัญลักษณ์ของผู้ให้บริการบนจุดด้านล่างของหน้าแสดงผลใช้งาน โดยแสดงข้อความดังต่อไปนี้: Powered by Rocket Loyalty CRM ผู้ให้บริการจะสงวนสิทธิ์ในการทำโฮสติ้งของซอฟต์แวร์

ข้อ 11. สิทธิในการเผยแพร่ผลงาน

ผู้ให้บริการจะแจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่งาน ผลงาน และผลลัพธ์จากการทำงานที่ผู้ให้บริการได้จัดทำให้แก่ ผู้ใช้บริการ เพื่อใช้ในการโฆษณาผลงาน หรือแฟ้มผลงานผ่านสื่อทุกประเภทได้ โดยข้อมูลที่แจกจ่าย จัดแสดง และเผยแพร่ งาน ผลงาน และผลลัพธ์ จากการดำเนินงานจะเป็นข้อมูลที่ผู้ให้บริการดำเนินการให้ผู้ให้บริการจริง โดยที่ข้อมูลเหล่านั้นมิใช่ข้อมูลลับ ทางธุรกิจของผู้ให้บริการ

หากหลังจากการเริ่มให้บริการ (Go-live) ของเฟส 1.1 และคุณสมบัติของ software license ตรงตามข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้ใน ข้อเสนอ ลูกค้าตกลงที่จะให้ testimonial โดยสมาชิกคนหนึ่งของทีมผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงข้อความชื่นชมและรับรองระบบ โดยผู้ ให้บริการสามารถแสดงคำ testimonial ชื่อ ตำแหน่ง และรูปภาพของผู้ให้คำรับรองบนเว็บไซต์ หน้า Landing Page และ sales presentation



ข้อ 12. การบอกเลิกสัญญา

12.1 ในกรณีที่มิเหตุดังต่อไปนี้เกิดขึ้น คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ

(1) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา และเมื่อไม่แก้ไข หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาที่ไม่ผิดสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

(2) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งตกเป็นคนล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือมีหนี้สินพันตัวหรือเข้าสู่ กระบวนการฟื้นฟูกิจการ หรือเข้าสู่การประนอมหนี้ หรือไม่ประกอบกิจการต่อไป หรือมีการควบรวมกิจการกับบุคคล บริษัท หรือนิติบุคคลอื่น คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

(3) การยกเลิกสัญญาสามารถทำได้ในกรณีที่ตามที่ระบุในข้อ 12.1 (1) และ 12.2 (2) เท่านั้น โดยหาก ผู้ให้บริการผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งในสัญญาฉบับนี้เป็นเหตุให้มีการยกเลิกสัญญาบริการ และมีการชำระค่าบริการ แล้วนั้น ผู้ให้บริการจะต้องทำการคืนเงินให้กับผู้ใช้บริการโดยคิดอัตราส่วนที่ต้องคืนเงินให้ผู้ใช้บริการตามจำนวนเดือน ที่คงเหลือในสัญญาบริการจากมูลค่าสัญญาทั้งหมด โดยจะมีระยะเวลาการดำเนินการดังกล่าวไม่เกิน 60 วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับการอนุมัติจากผู้ให้บริการ

(4) การยกเลิกสัญญาสามารถทำได้ในกรณีที่ระบุในข้อ 12.1 (1) และ 12.2 (2) เท่านั้น หากผู้ใช้บริการ ยกเลิกสัญญาบริการ ก่อนกำหนดโดยไม่ได้เป็นไปตาม ข้อ 12.1 (1) และ 12.2 (2) และมีการชำระค่าบริการมาแล้วนั้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน และไม่มียกยอในการแลกเปลี่ยนเป็น เงินสด บัตรกำนัล และ/หรือ ส่วนลดกลับคืนหลัง

(5) หากระยะเวลาของสัญญาสิ้นสุดไปแล้วตามระยะเวลาสัญญาบริการทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อ 5 แล้ว จะถือเป็นการสิ้นสุด สัญญาบริการ ไม่ว่าจะเป็นอย่างใด ๆ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน และไม่มียกยอ ในการแลกเปลี่ยนเป็น เงินสด บัตรกำนัล และ/หรือ ส่วนลดกลับคืนหลัง

ข้อ 12. การบอกกล่าว

คู่สัญญาตกลงให้อีกฝ่ายหนึ่งอยู่ตามสัญญานี้เป็นภูมิลำเนาถูกต้องแท้จริง ในการส่งคำบอกกล่าวหรือส่งหนังสือแก่อีกฝ่ายหนึ่ง การบอกกล่าวตามสัญญานี้ของคู่สัญญา หากได้ทำเป็นหนังสือโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง ตามที่อยู่ ระบุไว้ข้างต้น ของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าเป็นการบอกกล่าวอันถูกต้องที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับทราบแล้ว

ข้อ 13. ค่าปรับจากการพัฒนาระบบล่าช้า

หากผู้ใช้บริการไม่สามารถพัฒนาระบบสำเร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ใช้บริการยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ให้บริการจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นรายวันทำการ ในอัตราร้อยละ 0.1 ของระบบ สำหรับแต่ละเฟส นับถัดจากวันที่ ครบกำหนดเวลาเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ใช้บริการได้ขยายเวลาทำงาน จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง โดยค่าปรับนี้มี เงื่อนไขว่าโดยการล่าช้ามาจากสาเหตุที่ผู้ใช้บริการรับผิดชอบโดยตรง และไม่ได้อาจมาจากการล่าช้าของผู้ให้บริการ (อาทิการอนุมัติงาน ให้ข้อมูลสำคัญกับผู้ใช้บริการในการดำเนินงานเป็นต้น)



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด



ลงชื่อ..... ผู้ให้บริการ

(นายสุชาย วิชอภัยกุล)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการร่วม-กลุ่มงานบริหารทั่วไป

บริษัท ร็อคเก็ต อินโนเวชั่น จำกัด

ลงชื่อ..... ผู้ให้บริการ

(นางสาวมัลลิกา กุลนาพันธ์)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ..... ผู้ใช้บริการ

(นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี่)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการร่วม-กลุ่มงานธุรกิจ

ลงชื่อ..... พยาน

(นางสาวภาวิณี เขียววิชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ลงชื่อ..... พยาน

(นางณัฐรินทร์ พยุงวงศ์)

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ





(This page is left blank intentionally)



เอกสารแนบท้าย 1

ข้อกำหนดในการให้บริการ Service Level Agreement (SLAs)

นิยามและคำจำกัดความ

เอกสารฉบับนี้กำหนดข้อกำหนดมาตรฐานและเงื่อนไขการให้บริการระหว่าง บริษัท ร็อคเก็ต อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเพื่อให้บริการในระดับที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ถึงระดับการให้บริการ (Level of Service) ที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไข และคำจำกัดความต่างๆ ดังนี้

1. คำจำกัดความ

1.1 **ระบบ** หมายถึง ระบบ Rocket Loyalty CRM 4.0 ซึ่งเป็นระบบสำเร็จรูป หรือระบบและบริการอื่นใดที่ได้ระบุรายละเอียด/เงื่อนไขไว้ในสัญญาการให้บริการเท่านั้น

1.2 **ผู้ใช้งาน** หมายถึง บุคคลที่สามารถเข้าถึงการใช้งานระบบได้ ซึ่งอาจเป็นลูกค้าของผู้ให้บริการ พนักงานของผู้ให้บริการ พนักงานของผู้ให้บริการ หรือบุคคลอื่นใด

1.3 **ข้อมูล** หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่ได้จากการใช้งานระบบของผู้ใช้งาน ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานให้แก่ระบบโดยตรงหรือข้อมูลที่ได้จากการเก็บสถิติของการใช้งานระบบ โดยข้อมูลนี้อาจถูกจัดเก็บได้ทั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ เซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้บริการ หรือเซิร์ฟเวอร์ของผู้ได้รับมอบอำนาจจากทางผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการ

1.4 **ความพร้อมในการให้บริการ (Service Availability)** หมายถึง ความสามารถในการให้บริการแก่ผู้ให้บริการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

1.5 **เหตุสุดวิสัย (Force majeure)** หมายถึง เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและมีผลกระทบต่อการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้งาน ซึ่งมีผลทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยปกติ โดยเหตุสุดวิสัยรวมถึง การเข้าใช้งานระบบในอัตราที่มากกว่าอัตราปกติเป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การเสื่อมสภาพหรือขัดข้องของระบบฮาร์ดแวร์โดยฉับพลัน การพยายามของผู้ไม่หวังดีที่ต้องการทำให้ระบบเกิดข้อขัดข้องขึ้น รวมถึงการขัดข้องของระบบไฟฟ้า การชุมนุม การจลาจล การก่อการกบฏ การก่อวินาศกรรม การก่อการร้าย การระเบิดสงครามกลางเมือง การปฏิวัติรัฐประหาร ภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ อัคคีภัย ธรณีพิบัติภัย ภัยพิบัติ อุทกภัย สภาวะอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย และโรคระบาด เป็นต้น

1.6 **เหตุการณ์ผิดปกติ (Incidents)** หมายถึง เหตุการณ์หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานระบบได้ตามปกติ หรือทำให้การใช้งานระบบไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ หรือผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ในการใช้งานระบบที่ต่างออกไปจากปกติ

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อให้ผู้ให้บริการเข้าใจถึงการบริการของบริษัท ร็อคเก็ต อินโนเวชั่น จำกัด
- 2.2 เพื่อระบุประเภทของการให้บริการแต่ละประเภทให้ชัดเจน
- 2.3 เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างเป็นระบบ และถูกต้องตามข้อตกลง
- 2.4 เพื่อให้เกิดการชี้วัดประสิทธิภาพของการให้บริการ
- 2.5 เพื่อกำหนดขอบเขตการแก้ไขปัญหา และรายงานเหตุการณ์พร้อมสาเหตุที่แท้จริง
- 2.6 เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้อยู่ในระดับมาตรฐาน และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของระดับบริการ



ขอบเขตการให้บริการ

3. การให้บริการระบบ

3.1 ผู้ให้บริการจะจัดเตรียมระบบให้แก่ผู้ใช้บริการให้สามารถใช้งานได้โดยปกติ โดยผู้ให้บริการจะทำการจัดเตรียมทรัพยากรระบบเพื่อรองรับการให้บริการตามความเหมาะสมที่ทางผู้ให้บริการเห็นสมควรจากความต้องการใช้งานระบบที่ได้ตกลงกับผู้ให้บริการไว้ ซึ่งไม่รวมถึงการเข้าใช้งานระบบที่มากเกินไปจนเกินกว่าที่ได้ตกลงไว้ การเข้าใช้งานระบบจากช่องทางที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการให้บริการหรือการพยายามเข้าใช้งานระบบโดยใช้ข้อมูลผู้อื่น การเข้าใช้งานของผู้ใช้งานที่ผิดปกติวิสัยของผู้ใช้งานทั่วไปหรือเกิดจากเหตุสุดวิสัยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบโดยปกติได้โดยมีรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินการ และกำหนดระยะเวลาพื้นฐานไว้ดังนี้

3.1.1 ผู้ให้บริการตรวจสอบความต้องการ (Requirement) ตามที่ทางผู้ให้บริการร้องขอหลังจากการดำเนินการด้านเอกสารและทางบัญชีตามกำหนดเรียบร้อยแล้วภายใน 7 วันทำการ เพื่อแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นและจัดส่งแบบฟอร์มต่างๆ ของทางผู้ให้บริการ ที่จำเป็นในการเตรียมระบบให้กับผู้ใช้บริการ

3.1.2 จัดเตรียมระบบภายใน พัฒนาและจัดเตรียมระบบ ภายในระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ใน Proposal

3.1.3 ติดต่อเพื่อนัดเข้าอบรมการใช้งานและ Configuration ระบบที่จำเป็นภายใน 1-3 วันทำการหลังจากการจัดเตรียมระบบเรียบร้อยแล้ว โดยวันเวลาในการเข้าอบรมการใช้งานจะต้องนัดล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 7 วัน

- การเข้าพบของเจ้าหน้าที่ในแต่ละครั้งจะอยู่ในช่วงวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น. เท่านั้น โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมง/ครั้ง
- เจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อนัดเข้าอบรมการใช้งานและ Configuration ระบบที่จำเป็นภายใน 1-3 วันทำการ หลังจากการจัดเตรียมระบบเรียบร้อยแล้ว โดยวันเวลาในการเข้าอบรมการใช้งานจะต้องนัดล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 7 วัน และไม่เกินจำนวนครั้งที่ระบุไว้ในสัญญาให้บริการ
- เจ้าหน้าที่จะจัดอบรมการใช้งานและ Configuration ระบบที่จำเป็น โดยอธิบายขั้นตอนการทำงานและการใช้งานระบบ รวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องในวันเข้าอบรมตามนัดหมาย
- เจ้าหน้าที่จะดำเนินการอบรมการใช้งานและติดตั้งระบบที่มาจากบริษัทเท่านั้น โดยจะไม่มีกรดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมในส่วนของบริษัท ซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์อื่นๆ ที่มาจากบริษัทอื่นๆ
- เจ้าหน้าที่จะส่งมอบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์คู่มือการใช้งานระบบของบริษัทที่ระบุตามสัญญาฉบับนี้ ในวันเข้าอบรมแก่ผู้ใช้บริการ

3.1.4 กรณีผู้ใช้บริการต้องการให้ทางผู้ให้บริการดำเนินการเรื่องการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงรายการสินค้า โปรโมชัน หรือรายการขายต่างๆ ในระบบ ทางผู้ให้บริการจะใช้ระยะเวลาดำเนินการภายใน 7-10 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณและความซับซ้อนของข้อมูล โดยข้อมูลต่างๆ ที่ทางผู้บริการส่งให้ จะต้องอยู่ในรูปแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานของทางผู้บริการเท่านั้น

3.1.5 การเปลี่ยนแปลงเบอร์ติดต่อหรือการโอนถ่ายข้อมูลสมาชิกของลูกค้า (เจ้าของข้อมูล) ของผู้ใช้บริการจะสามารถทำได้ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการส่งหลักฐานแสดงความจำเป็นในการเปลี่ยนหรือโอนถ่ายข้อมูลของเจ้าของข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น โดยผู้ให้บริการจะต้องส่งหลักฐานดังกล่าวผ่านช่องทาง email: support@rocket.com เพื่อให้ผู้ให้บริการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ใช้บริการตามคำสั่งของผู้ใช้บริการ



3.1.6 ทางผู้ให้บริการจะดำเนินการโอนย้ายข้อมูลจากเบอร์เก่าไปยังเบอร์ใหม่ภายใน 2 วันทำการหลังจากผู้ใช้บริการแจ้งความจำนงค์ผ่านฟอร์มที่กำหนดไว้ โดยทางผู้ให้บริการจะไม่ได้ลบเบอร์ติดต่อเก่าออกจากฐานข้อมูลใดๆ

4. การสนับสนุนการให้บริการ (Support Service)

- ผู้รับผิดชอบโครงการ (project manager) ส่วนผู้ให้บริการ จำนวน 1 คน และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการส่วน Consultant Team จำนวน 2 คน
- เจ้าหน้าที่ผู้จัดการบัญชีส่วนตัว (Key account customer success) จำนวน 2 คน (โดยหนึ่งคนเป็นเจ้าหน้าที่หลักและอีกหนึ่งคนเป็นเจ้าหน้าที่สำรอง)
- เจ้าหน้าที่ Key Account Support (ผู้ประสานงานด้านเทคนิค) จำนวน 3 คน
- เจ้าหน้าที่ On-site training จำนวนไม่เกิน 3 ครั้ง
- เจ้าหน้าที่ Online training ไม่จำกัดครั้ง
- เจ้าหน้าที่ช่วยติดตั้งครั้งแรก (ขั้นสูง) จำนวน 1 ครั้ง
- เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานให้บริการในเวลาทำการ : 9:00 – 22:00 (จันทร์ถึงอาทิตย์ 365 วันต่อปี)
- การสนับสนุนทางโทรศัพท์ / LINE / Email / Remote login (TeamViewer Quicksupport) เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาให้คำปรึกษาทางเทคนิคเกี่ยวกับการใช้งานระบบ หรือช่องทางอื่นๆใดก็ตามที่ผู้ใช้บริการระบุ
- การระบุ วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาระบบ ที่อาจเกิดจากการตั้งค่าคอนฟิกเกอร์ชั้นระบบ
- แจ้งให้ผู้ให้บริการทราบถึงสถานะของปัญหา หรือคำร้องขอที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เสร็จสิ้น เมื่อปัญหาหรือคำร้องขอได้รับการแก้ไขหรือจัดการเรียบร้อยแล้ว
- เมื่อปัญหาหรือคำร้องขอที่ไม่สามารถแก้ไขได้ถูกยกระดับ และใครได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลการจัดการ

5. ส่วนงานที่ไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการให้บริการ

- การแก้ไข/ลบข้อมูล อันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้งาน ซึ่งไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของระบบ
- การเก็บรักษาข้อมูลเก่าที่นำออกจากระบบ
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์และสัญญาณเครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- การดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์สำหรับระบบอื่นๆที่ไม่อยู่ในสัญญาบริการฉบับนี้
- การอัปเดตเวอร์ชันที่สำคัญจะไม่รวมในการบริการนี้แต่จะรวมเฉพาะการอัปเดตที่มีผลต่อการใช้งานระบบ อย่างมีนัยยะสำคัญเท่านั้น

6. ความพร้อมในการให้บริการ (service availability)

6.1 ผู้ให้บริการจะดำเนินการจัดเตรียมระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกติในทุกวัน เป็นเวลา 24 ชั่วโมงต่อวัน ภายในระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาการใช้บริการ แต่ไม่รวมถึงการบำรุงรักษาระบบชั่วคราว การพัฒนาระบบเพิ่มเติม หรืออาจเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งผู้ให้บริการจะพยายามให้มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด ซึ่งถ้าสามารถทำได้ผู้ให้บริการจะทำการแจ้งถึงเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อความพร้อมในการใช้งานระบบให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 วันทำการ



6.2 ถึงแม้ว่าผู้ให้บริการจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะให้บริการระบบแก่ผู้ใช้บริการได้ทุกวัน แต่ผู้ใช้บริการยอมรับว่าอาจเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานระบบได้ตามปกติ โดยความบกพร่องระบบถูกแบ่งเป็นสองประเภท ดังนี้

(i) เหตุสุดวิสัยที่ทำให้ระบบออฟไลน์ และทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าระบบได้เลย ซึ่งจะวัด service KPI ด้วย uptime (หรือสถานะออนไลน์) และวัดเป็นเกณฑ์เวลา 24 ชั่วโมงในทุกเดือนที่ระบบมีสถานะออนไลน์

(ii) ระบบออนไลน์และผู้ใช้บริการเข้าใช้ระบบได้ แต่ผู้ใช้บริการพบเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบ (software bug) ซึ่งจะวัด service KPI ด้วย resolution time (ระยะเวลาแก้ไขเหตุการณ์ผิดปกติ)

สำหรับข้อบกพร่องระบบประเภทแรก (ระบบออฟไลน์) ผู้ให้บริการรับประกัน uptime อย่างน้อย 99.99%

สำหรับข้อบกพร่องระบบประเภทสอง (เหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบนอกเหนือจากสถานะออฟไลน์) ผู้ให้บริการจะทำการแก้ไขปัญหาตามระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (incident) ขึ้นจากสาเหตุที่ตรวจพบ ซึ่งระยะเวลาการแก้ไขเหตุการณ์ผิดปกติจะนับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งข้อมูลมาที่ผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการได้ทำการตรวจสอบถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ :

ระดับความรุนแรง และผลกระทบของปัญหา (Business Impact)	ระยะเวลาตอบรับปัญหา และเริ่มดำเนินการแก้ไข (Response Time)	ระยะเวลาพร้อมใช้งาน และแก้ไขเสร็จสิ้น (Resolution Time)
Critical	15 นาที	2 ชั่วโมง
High	30 นาที	4 ชั่วโมง
Normal	30 นาที	6 ชั่วโมง
Minor	30 นาที	1 วันทำการ

Critical: กรณีที่ระบบทั้งหมดหยุดการทำงาน หรือไม่สามารถทำงานได้ จำเป็นจะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด อาทิเช่น ระบบล่ม เข้าใช้งานระบบไม่ได้

High: กรณีระบบมีปัญหาใช้งานได้บางฟังก์ชัน แต่ฟังก์ชันหลักที่สำคัญของระบบ (Key business functions) ทำงานไม่สมบูรณ์ มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและมีความเป็นไปได้ที่จะมีการสูญหายของข้อมูล อาทิเช่น บัตรระดับสมาชิกไม่ขึ้น, แด้มไม่ขึ้น, ใบเสร็จคำนวณผิด

Normal: กรณีที่ฟังก์ชันย่อยอื่นของระบบ (ไม่ใช่ฟังก์ชันหลัก) ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้ หรือทำให้เกิดความไม่สะดวกในการทำงาน แต่ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ อาทิเช่น รูปบนโปรไฟล์ไม่ขึ้น Customer Info



Minor: กรณีที่ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและสามารถการแก้ไขได้ รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อการสูญหายของข้อมูล อาทิเช่น ถ้ามตอบการใช้งานปกติ

*ระยะเวลาแก้ไขเสร็จสิ้นและเวลาเริ่มดำเนินการแก้ไข อิงจากเวลาทำงานของทีมพัฒนา ดังนี้

o Critical / High : วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ 9:00 น. - 22:00 น. (ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย)

o Normal / Minor : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 9:00 น. - 18:00 น. (ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย)

ระยะเวลาเวลาเริ่มดำเนินการแก้ไขและระยะเวลาการแก้ไขเสร็จสิ้นจะเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งเท่าตัว ในวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดราชการ และวันหยุดชดเชย

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะเป็นผู้กำหนดลำดับความสำคัญของเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นว่าอยู่ในระดับใด และจะทำการแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขเหตุการณ์ผิดปกติให้แก่ผู้ให้บริการเป็นระยะๆ

ผู้รับจ้างจะส่งมอบรายงานรายเดือน ticket ข้อบกพร่องระบบที่ได้เกิดขึ้นแต่ละเดือน ซึ่งในรายงานจะระบุรายละเอียดของข้อบกพร่องที่ได้พบในเดือนนั้น สาเหตุ (root cause) สถานะการแก้ไข และระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไข (resolution time)

เนื่องจากเฟส 1.1 ไม่มีการนำ hypercare sign-off เป็นเงื่อนไขการจ่ายเงิน response time และ resolution time จะเท่ากับครึ่งหนึ่งของเวลาที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น

6.3 ค่าปรับสำหรับ Uptime

คำนวณค่าปรับ Uptime ต่ำกว่า 99.99% แต่มากกว่า 99% = ค่าปรับ 15,000 บาท

- Uptime ต่ำกว่า 99% แต่มากกว่า 95% = ค่าปรับ 50,000 บาท
- Uptime ต่ำกว่า 95% = ค่าปรับ 100,000 บาท

6.4 ค่าปรับสำหรับข้อบกพร่องระบบประเภทสอง - เหตุการณ์ (incident) ผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบนอกเหนือจากสถานะออฟไลน์

- Critical หรือ high incident ทั้งหมดต่อเดือน = 4-6, หรือ Critical หรือ high incident ที่มี resolution time เกินตารางด้านบน = 2-4 ต่อเดือน = ค่าปรับ 15,000 บาท
- Critical หรือ high incident ทั้งหมดต่อเดือน = 7-9, หรือ Critical หรือ high incident ที่มี resolution time เกินตารางด้านบน = 5-7 ต่อเดือน = ค่าปรับ 50,000 บาท
- Critical หรือ high incident ทั้งหมดต่อเดือนมากกว่า 9, หรือ Critical หรือ high incident ที่มี resolution time เกินตารางด้านบนมากกว่า 7 ต่อเดือน = ค่าปรับ 100,000 บาท

6.5 การชำระค่าปรับ



ค่าปรับจะถูกจัดให้เป็นเครดิตเพื่อหักจากค่า license “Rocket Loyalty CRM 4.0” ช่วงเวลาการต่ออายุครั้งต่อไป ค่าปรับรวมแต่ละเดือนจะสะสมจนถึงวันต่ออายุสัญญา

หากผู้ใช้บริการตัดสินใจไม่ต่อสัญญา ผู้ให้บริการตกลงที่จะชำระค่าปรับสะสมที่ค้างชำระด้วยการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลูกค้ายืนยันการไม่ต่อสัญญา

ในกรณีที่ค่าปรับชำระในรูปแบบของการชำระเงินเป็นเครดิตเพื่อหักค่า license “Rocket Loyalty CRM 4.0” ค่าปรับรวมจากการผิดสัญญา SLA ทั้งหมดจะถูกกำหนดเพดานไว้ที่ 40% ของมูลค่ารวมของส่วนประกอบที่ on-going ของโครงการนี้ (license และ maintenance & hosting สำหรับ custom development) เทียบเท่ากับ 945,600 บาท ในกรณีที่ค่าปรับชำระในรูปแบบของการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าปรับรวมจากการผิดสัญญา SLA จะถูกกำหนดเพดานไว้ที่ 20% ของมูลค่ารวมของส่วนประกอบที่ on-going ของโครงการ เทียบเท่ากับ 472,800 บาท

7. ขั้นตอนการสำรองข้อมูล:

การสำรองข้อมูลแบบต่อเนื่อง (continuous backup) : ระบบของเราทำการสำรองข้อมูลแบบต่อเนื่อง ช่วยให้สามารถกู้คืนข้อมูล ณ จุดเวลาใดก็ได้ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งหมายความว่า ในกรณีที่เกิดการสูญหายของข้อมูลจำนวนมากหรือความเสียหาย ผู้ให้บริการสามารถคืนค่าข้อมูลของลูกค้าไปยังจุดใดก็ได้ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

- Snapshot รายวัน: snapshot ข้อมูลวันละครั้ง retention period 2 วัน
- Snapshot รายสัปดาห์ : snapshot สัปดาห์ละครั้ง retention period 2 สัปดาห์
- Snapshot รายเดือน : snapshot เดือนละครั้ง retention period 12 เดือน

8. การรับประกัน

นับแต่วันแรกของสัญญาบริการ หากพบซึ่งความบกพร่องของงานนั้นเกิดจากการออกแบบหรือการจัดทำที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกิดจากสาเหตุใดที่ผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบ ผู้ให้บริการจะต้องทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยภายในเวลาอันควรตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการ Service Level Agreement (SLAs) โดยไม่คิดเอาค่าสิ่งของ ค่าแรงงานหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากผู้ใช้บริการอีก กรณีผู้ให้บริการไม่สามารถทำการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาตามกำหนดในการให้บริการยินยอมชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่ตกลงกับผู้ให้บริการเป็นกรณี โดยสามารถนำเครดิตเงินคืนมาหักรอบชำระค่าบริการในเดือนถัดไปหรือบริการของระบบอื่นๆ ของทางผู้ให้บริการได้



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด

ลงชื่อ..... ผู้ให้บริการ

(นายสุชาย วัชอภัยกุล)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการร่วม-กลุ่มงานบริหารทั่วไป

บริษัท ร็อคเก็ต อินโนเวชั่น จำกัด

ลงชื่อ..... ผู้ให้บริการ

(นางสาวมัลลิกา กุลนาพันธ์)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ..... ผู้ใช้บริการ

(นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี่)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการร่วม-กลุ่มงานธุรกิจ

ลงชื่อ..... พยาน

(นางสาวภาวิณี เขียววิชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ลงชื่อ..... พยาน

(นางณัฐรินทร์ พยุงวงศ์)

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ





เอกสารแนบท้าย 2

ข้อกำหนดในการประมวลผลข้อมูลตามกฎหมาย Personal Data Protection Act (PDPA)

1.1 ข้อตกลงดังต่อไปนี้จะมีความหมายตามข้อกำหนดฉบับนี้ หรือตามสัญญาบริการ

"กฎหมายคุ้มครองข้อมูล" หมายถึง กฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) และข้อบังคับอื่นๆ ("PDPA") ที่สามารถใช้บังคับกับการ ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ แทนที่เป็นคราว ๆ ไป)

"กระบวนการ" หมายถึง การดำเนินการใดๆ หรือโดยรวมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีอัตโนมัติ เช่น การรวบรวม การบันทึก การจัดระเบียบ การจัดเก็บ การปรับใช้หรือการเปลี่ยนแปลง การกู้คืนหรือการเอากลับมา การให้ คำปรึกษา การใช้ การเปิดเผยโดยการส่งต่อหรือเผยแพร่ การถ่ายโอนข้ามประเทศ การจัดตำแหน่งหรือการรวมกัน การปิดกั้น การ ลบหรือการทำลาย

ในข้อตกลงฉบับนี้ คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" "ผู้ประมวลผลข้อมูล" "เจ้าของข้อมูล" และ "ผู้ควบคุมข้อมูล" ให้เป็นไปตามที่ ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลกำหนดไว้

1.2 ผู้ให้บริการ หมายถึง ผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller) และผู้ให้บริการ หมายถึง ผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor) โดยที่การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการจะกระทำในนามของ ผู้ว่าจ้าง หรือตามคำสั่งของ ผู้ว่า จ้าง ในการปฏิบัติตามหน้าที่

1.3 ผู้ให้บริการตกลงที่จะเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการ สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ ให้บริการตกลงที่จะ

(ก) ไม่ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ เพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการให้บริการภายใต้ สัญญาบริการกับผู้ให้บริการ

(ข) ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการแก่พนักงาน กรรมการ ตัวแทน คู่สัญญา หรือบริษัทในเครือกับผู้ให้บริการ หรือบุคคลที่สาม ยกเว้น มีเหตุจำเป็นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาให้บริการ ซึ่งต้องให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นต้องทราบเท่านั้น หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับ หรือได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการแล้ว

(ค) ดำเนินการด้วยความเชี่ยวชาญและใช้มาตรการที่เหมาะสมกับองค์กร เพื่อปกป้องความปลอดภัยและความลับข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการจากการทำลายโดยไม่มีเจตนา หรือจากการทำลายโดยผิด กฎหมาย หรือการสูญเสียข้อมูลโดยเกิดจากอุบัติเหตุ จากการดัดแปลง จากการประมวลผลข้อมูลโดยมิชอบ จากการเข้าถึง หรือ จากการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต และภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรับรองว่า ความคุ้มครองเหมาะสมกับระดับ ความเสี่ยง 1) ชื่อผู้ใช้และการเข้ารหัสลับของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ 2) ความสามารถในการรับรองความลับ ความ สมบูรณ์ ความพร้อมใช้งาน และความยืดหยุ่นของระบบการดำเนินการและบริการอย่างต่อเนื่อง 3) ความสามารถในการกู้คืน/เรียก กลับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการที่พร้อมใช้งานหรือสามารถเข้าถึงได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม และ 4) มีกระบวนการสำหรับ การทดสอบ การเข้าถึง และการประเมิน ประสิทธิภาพวิธีการด้วยความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับองค์กร เพื่อรักษาความปลอดภัย การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ



(ง) แจ้งให้ผู้ให้บริการทราบภายใน 24 ชั่วโมง หากมีการร้องขอใดๆ จากเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ หากผู้ให้บริการร้องขอ ผู้ให้บริการตกลงที่จะอนุญาตให้ผู้ว่าจ้างจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าว และให้ความร่วมมือพร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ให้บริการตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติตามหน้าที่ของตนภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร้องขอจากเจ้าของข้อมูลนั้นๆ รวมถึงการที่เจ้าของข้อมูลใช้สิทธิภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลด้วย

(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการตามระยะเวลา วัตถุประสงค์ รูปแบบ และประเภทของข้อมูลตามที่กำหนดไว้ใน [ภาคผนวก]

1.4 ผู้ให้บริการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะต้องส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่เจ้าของข้อมูลตามที่ผู้ให้บริการร้องขอ และต้องได้รับความยินยอม (ถ้ามี)

1.5 ผู้ให้บริการให้คำมั่นว่า บุคลากรของผู้ให้บริการที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น มีภาระหน้าที่ในการรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

1.6 ในกรณีการยกเลิกหรือสิ้นอายุของสัญญาให้บริการ ผู้ให้บริการตกลงจะลบและ/หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการที่ดำเนินการในนามของผู้ให้บริการกลับสู่ผู้ให้บริการทั้งหมด และผู้ให้บริการตกลงจะลบสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ ยกเว้น จะรักษาไว้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัดเฉพาะในกรณีที่เป็น

1.7 ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ที่ทำไปในนามของผู้ให้บริการ ซึ่งบันทึกดังกล่าวจะต้องจัดทำและเก็บรักษาตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและประกอบด้วยอย่างน้อย

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะดำเนินการหรือดำเนินการแล้ว
- วัตถุประสงค์ในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
- ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และ สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเงื่อนไขสำหรับบุคคลหรือผู้ที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลและเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึง ข้อมูลดังกล่าว
- การเปิดเผยการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอื่นๆ
- การปฏิเสธคำร้องเรียนของเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้ามี)
- ประเภทของการดำเนินการ
- การถ่ายโอนไปยังประเทศอื่นหรือองค์กรระหว่างประเทศ และเอกสารประกอบของมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
- คำอธิบายทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการด้วยความเชี่ยวชาญกับและเหมาะสมกับองค์กรที่ใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ให้บริการตกลงที่จะจัดทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับผู้ให้บริการ เมื่อมีการร้องขอ และตกลงว่า ผู้ให้บริการจะส่งบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าวให้กับผู้ควบคุมข้อมูลภายนอก (ถ้ามี) และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง



ภาคผนวก

รายละเอียดของการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

- ชื่อ-นามสกุล, เพศ, วันเดือนปีเกิด, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่, ผลิตภัณฑ์/ บริการผู้ว่าจ้าง, คะแนนสะสม, รายการของรางวัล และ/หรือโปรโมชั่นที่แลก, ยอดการซื้อผลิตภัณฑ์/บริการของผู้ว่าจ้าง, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, รหัสผ่าน, รูปถ่ายของ (รูปโปรไฟล์), ข้อมูลการตอบแบบสอบถาม (Survey) และกิจกรรมแคมเปญต่างๆ, การตั้งค่าภาษา, และเวอร์ชันของระบบ

2. สำคัญและระยะเวลาของการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ว่าจ้าง

- สำคัญและระยะเวลาของการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท นั้นได้ระบุไว้ในสัญญาบริการระบบ Rocket Loyalty CRM และเอกสารแนบท้ายฉบับนี้

3. ระยะเวลาในการประมวลผล

- ตลอดระยะเวลาการรับบริการจากผู้ให้บริการภายใต้ สัญญาบริการฉบับนี้

4. วัตถุประสงค์ของการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

- เพื่อดูแลและให้บริการการใช้งานระบบแก่ผู้ว่าจ้างได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

- เพื่อสร้าง, บริหารจัดการบัญชีสมาชิกและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคและ/หรือเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ

- เพื่อประชาสัมพันธ์นำเสนอโปรโมชั่นหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของข้อมูลให้มากที่สุดโดยช่องทางในการประชาสัมพันธ์จะมีผ่านทาง SMS, E-Mail, LINE, Facebook, Instagram, Tik-Tok และ/หรือช่องทางอื่นๆตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างและการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

- เพื่อดูแลกิจกรรมการใช้งานโดยทั่วไปและกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานรายบุคคล เช่น การเลือกดูสินค้า การสั่งซื้อสินค้า การเลือกดูโปรโมชั่น หรือการแลกของรางวัลเพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้า หรือของรางวัลให้เจ้าของข้อมูลได้อย่างถูกต้องในกรณีที่มีการจัดส่ง เป็นต้น

- เพื่อติดต่อเจ้าของข้อมูลสำหรับการให้บริการ การดูแลเจ้าของข้อมูล

- เพื่อออกแบบประสบการณ์การใช้งาน การปรับปรุงระบบ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆในอนาคตของผู้ให้บริการ

- เพื่อให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมาย หากมีคำขอหรือหนังสือเรียกร้องทางกฎหมาย ตามที่หน่วยงานและพนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือศาล

- เพื่อให้หรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการตลาดหรือการวิเคราะห์ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่บุคคลดังกล่าวได้ทำการเก็บ รวบรวม จะอยู่ภายใต้บังคับของสัญญาฉบับนี้

5. ประเภทของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

- ลูกค้า

6. ประเภทข้อมูลพิเศษ (Sensitive Data)

- ไม่มี



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด



ลงชื่อ..... ผู้ใช้บริการ

(นายสุชาย วัชชัยกุล)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการร่วม-กลุ่มงานบริหารทั่วไป

บริษัท ร็อคเก็ต อินโนเวชั่น จำกัด

ลงชื่อ..... ผู้ให้บริการ

(นางสาวมัลลิกา กุลนาพันธ์)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ..... ผู้ใช้บริการ

(นางสาวจิตตินันท์ หวังหลี่)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการร่วม-กลุ่มงานธุรกิจ

ลงชื่อ..... พยาน

(นางสาวภาวิณี เขียววิชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ลงชื่อ..... พยาน

(นางณัฐรินทร์ พยุงวงศ์)

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ

